

용역계약서

제 1조(계약의 목적)

주식회사 라텍셀(이하 "갑"이라 함)과 성현회계법인(이하 "을"이라 함)은 투자 유치 관련 내부의사결정 목적으로 "갑"의 주식에 대한 가치평가 관련 제반업무를 "을"에게 위임하고자 본 계약을 체결한다.

제 2조(용역의 범위)

"을"이 수행할 용역의 범위는 다음과 같다.

- ① "갑" 주식에 대한 가치평가
- ② 주식가치평가 국문보고서 작성

본 용역이 진행됨에 따라 "갑"이 "을"과 합의된 업무의 범위를 변경하고자 하는 경우, 업무범위는 "갑"과 "을"의 서면합의를 통해 변경하기로 한다.

제 3조(용역의 수행방법 및 한계)

- ① 제 2조에 의한 업무수행과 관련하여 필요한 제반 자료는 "갑"에서 "을"에게 제공하고, "을"은 제시된 자료를 근거로 관련 업무를 수행한다.
- ② "을"은 "갑"이 제공한 자료에 대하여 그 타당성 또는 이행가능성에 대한 입증을 수행하지 않으며, 제시자료의 정확성과 충분성의 결여로 인한 용역결과의 한계성을 상호 인정한다. 본 업무는 "갑"으로부터 제공받은 문서와 그에 대한 검토 및 질의 등을 통한 분석적 검토를 바탕으로 수행되었는 바, 정밀실사를 수행하였을 경우 발견될 수 있는 차이점을 발견하지 못할 수도 있다. 이러한 한계점으로 인하여 결과상의 차이가 발생할 수 있으며, 그 결과는 중요할 수도 있다.
- ③ 가치평가 업무는 제반 가정을 전제로 하고 있으며 이러한 가정에 영향을 미치는 제반

경제환경 및 산업의 경영환경이 변화할 경우 결과가 달라질 수 있으며 그 결과는 중요할 수도 있다. "을"은 이러한 변화로 인하여 발생할 수 있는 결과의 차이를 수정할 의무는 없다.

제 4조(업무협조와 자료제공)

- ① 본 용역은 "갑"이 "을"에게 제공하는 자료를 바탕으로 이루어지며, "갑"은 자료제공에 성실하게 협조해야 한다.
- ② "을"은 용역을 수행함에 있어 필요한 경우 "갑"의 동의를 얻어 "을"의 관계법인 및 외부전문가에게 그 용역 업무 중 일부를 하도급 할 수 있다.
- ③ "을"은 "갑"과 사전에 합의한 업무범위에 따라 용역을 수행한다.

제 5 조(용역수행 기간)

"을"의 용역수행기간은 계약체결일부터 4 주 이내 보고하는 것을 목표로 한다. 다만, 업무수행을 위해 "갑"과 "을"이 협의하여 일정을 변경할 경우 서면으로 정하기로 한다. 본 용역에 대한 일정은 "을"이 "갑"의 적절한 협조 및 지원을 받는다는 가정하에 따른 것이며, 본 가정이 충족되지 못할 경우 "을"은 일정의 지연에 대한 책임을 지지 아니한다. "을"은 상기 명시된 용역수행일정에 중대한 차질이 발생하거나 발생할 것으로 판단되는 경우 즉시 "갑"에게 알리는 것으로 한다.

제 6조(용역수수료)

- ① "을"이 수행하는 용역에 대한 수수료는 총 천오백만원(15,000,000원, 부가가치세 별도)으로 한다.
- ② 용역수수료는 "을"의 최종보고서 제출일 이후 청구서 수령일로부터 14일 이내에 현금으로 지급한다.
- ③ "갑"은 "을"에게 본 용역과 관련하여 발생하는 인쇄비, 출장비, 수수료 등 부대 경비를 용역보수와는 별도로 지급하여야 한다. 다만, "갑"은 "을"의 부대경비 지급청구에 대해 이의가 있는 경우 그 내역과 근거자료의 제출을 요구할 수 있다.
- ④ "을"은 "갑"이 용역보수의 지급을 지체하는 경우에는 그 경과일에 대하여 "을"의 주거래은행이자율을 적용하여 계산된 금액을 이행지체에 대한 가산금으로 추가 청구할 수 있다.

제 7조(용역결과물의 검수 및 인수)

- ① "갑"은 용역결과물을 수령한 날로부터 10 영업일 이내에 이에 대한 검수를 완료하고 그 결과를 서면으로 "을"에게 통지하여야 한다.
- ② "갑"이 제1항에서 정한 기간내에 특별한 하자에 대한 조치를 "을"에게 통지하지 않거나, "갑"이 검수기간 연장을 요청하지 않은 경우에는 결과물 수령일로부터 10 영업일째 되는 날에 검사합격 통지를 한 것으로 본다.
- ③ "갑"은 검수 중 결과물이 개선 내지 보완될 필요가 있다고 판단하는 경우 "을"에게 시정을 요구할 수 있으며, "을"은 즉시 이에 대한 시정조치를 하여야 한다.
- ④ "갑"이 제1항에 따른 검사합격 통지를 하거나 제2항에 따라 검사합격으로 간주되는 때에는 "을"이 용역결과물의 인도를 완료한 것으로 본다.

제 8조(용역제공자의 비밀준수 의무 등)

- ① 각 당사자는 본 계약의 이행과정에서 또는 본 계약과 관련하여 취득하게 된 상대방의 비밀정보를 계약기간 동안은 물론 본 계약의 해지 기타 사유로 본 계약이 종료된 후에도 제3자에게 누설하거나 본 계약의 이행을 위한 이 외의 목적으로 이용할 수 없다.
- ② 본 계약상 "비밀정보"란 그 형태 및 내용 여하를 불문하고 당사자 일방이 본 계약상 권리 또는 의무의 수행과정과 관련하여 습득한 상대방에 관한 정보 또는 자료로서 구술, 서류, 컴퓨터 파일, 사진, 동영상 기타 해독 가능한 매체를 이용하여 제공한 정보, 샘플, 고객정보 등 기타 상대방이 비밀로 유지할 가치가 있는 정보와 자료를 의미한다.
- ③ 전 항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 정보 또는 자료는 "비밀정보"에 해당하지 아니한다.
 1. 자료 제공 당시 이미 공지의 사실이었거나 정보수령자의 고의 또는 과실 없이 공지의 사실이 된 정보 또는 자료
 2. 정보수령자가 본 계약을 위반함이 없이 직접 또는 비밀유지의무를 위반하지 않은 제3자로부터 적법하게 취득한 정보 또는 자료
 3. 정보수령자가 독립적으로 개발한 정보 또는 자료
- ④ 본 조의 다른 규정에도 불구하고, 당사자 일방이 법률규정 또는 법원이나 권한 있는 정부기관의 명령에 따라 공개할 의무를 부담한 경우에는 비밀정보를 공개할 수 있다.

제 9조(계약해지 등)

① 당사자 일방이 본 계약상 의무를 위반한 경우 상대방은 그 의무 위반자에게 위반 사항에 대한 시정을 요청하는 통지를 발송하고, 의무위반자가 그 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 위반사항을 시정하지 않는 경우, 이 계약을 해지할 수 있다.

② 제10조에 의한 불가항력이 90일 이상 계속되는 경우 당사자 일방은 언제든지 상대방에 대한 서면 통지로 이 계약을 해지할 수 있다.

③ 당사자 일방에게 다음 각호에 정한 사건이 발생한 경우 상대방에 대한 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 영업을 위하여 필요한 주요 재산에 대하여 법원의 압류, 가압류 또는 가처분명령이 발령된 후 30일 이내에 취소 또는 해소되지 않거나, 저당권, 질권, 유치권 기타 담보권 실행 절차가 개시된 경우
2. 회생, 파산, 해산 또는 청산 절차가 개시된 경우
3. 제3자에게 인수 또는 합병되거나 영업을 위하여 필요한 주요 자산이 제3자에게 양도된 경우
4. 본 계약의 이행이 관련법령의 변경 및 개폐 등으로 인하여 제한 또는 금지되는 경우
5. 본 계약의 이행으로 인하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 공인회계사법 등에 따른 회계감사기준, 윤리기준에서 정하는 감사인의 독립성이 훼손되는 등의 위반사유가 발생하였거나 발생 우려가 있는 경우

④ "갑"의 책임있는 사유로 본 계약을 해지하는 경우, "갑"은 "을"에 대하여 이미 지급한 보수의 전부 또는 일부에 대한 반환을 청구할 수 없으며, "을"이 이미 투입한 시간에 해당하는 용역보수를 일할 계산한 금액을 "을"에게 지급한다.

⑤ "을"의 고의에 따른 업무지연 또는 중대한 과실에 의한 해지인 경우에는, "을"은 이미 수령한 보수를 반환한다.

⑥ 본 계약이 해지되고 "갑"이 용역과 관련하여 제공한 자료 등의 회수를 요청하는 경우에는 "을"은 지체 없이 이를 "갑"에게 반환한다.

제 10조(불가항력의 상황 등)

본 계약의 어느 일방도 계약이행에 있어서 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력적인 경

우로 인하여 발생한 상대방의 모든 손실 또는 손해에 대해 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제 11조(용역제공자의 배상책임 및 면책)

① "갑"이 "을"의 업무수행에 필요한 자료를 제공하지 아니하거나 사실과 다른 자료의 제공 또는 자료의 지연제출로 인하여 용역 수행에 지장을 초래하였을 경우, 이로 인하여 발생하는 사항에 대하여 "을" 및 그 임직원은 책임을 지지 아니한다.

위와 관련하여 "을"이 제3자로부터 고소, 고발 또는 손해배상청구를 당한 경우 "갑"은 "을"이 책임을 면할 수 있도록 그 방어에 소요되는 일체의 비용을 부담하고 "을"이 제3자에게 부담하게 되는 책임에 대하여도 대신하여 배상할 의무가 있다.

② "을"이 용역의 수행과정에서 고의 또는 중과실로 인하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우 "을"은 용역보수액을 한도로 손해를 배상할 책임을 진다.

③ 제2항에 규정한 "을"의 책임의 총 한계와 관련하여 "갑"에게 발생한 손실이 "을"을 포함한 다수에 의해 발생하였을 경우, "을"은 "을"의 책임정도에 비례한 금액에 대해서만 배상책임을 진다.

④ 본조의 비용 또는 손해는 당사자가 지출한 변호사비용 등을 포함한다.

제 12조(용역결과물의 배포 제한 또는 이용)

① "갑"은 용역업무의 수행중에 "을"이 "갑"에게 제공하는 미완성 형태의 산출물 또는 산출물 초안은 추후 변경되거나 수정될 수 있음을 인식한다.

② 당사자는 "을"이 제공하는 용역결과물("을"이 "갑"에게 제공한 문서 또는 기타의 정보, 서류, 통지 등에 대한 초안 및 최종 용역보고서를 의미하며 이하 같다)을 본 계약에서 정한 용역의 목적으로만 열람 및 사용하여야 하며, "을"의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 이를 공개할 수 없다.

③ "갑"이 "을"의 사전 승인 없이 "갑"의 재무서류(이와 유사한 서류를 포함한다)에 용역 산출물을 포함시키거나 첨부한 경우와 본 용역의 내용에 대해 언급한 경우 "을"은 동 문서에 포함된 정보의 검토, 입증, 기타 어떠한 절차의 수행책임도 없으며, "갑"은 이로 인하여 "을"에게 발생한 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

④ 본 계약에 따른 용역결과물에 대한 모든 소유권 및 지적재산권은 "갑"이 "을"에게 계약금액을 지급을 완료한 때에 "갑"에게 귀속된다. 단 "을"이 본 계약 이전부터 소유하고 있던 고유의 방법론, 노하우, 지식 재산권 등에 대해서는 그러하지 아니하다. "갑"의 고의,

과실로 인하여 본 용역결과물에 포함된 "을"의 지적재산권이 침해된 경우에는 "갑"은 그 손해에 대하여 배상할 책임이 있다.

⑤ 제2항의 용역결과물을 제외하고 용역수행과정에서 "을"이 작성한 제반 문서(전자문서 또는 전자파일)에 대한 소유권은 "을"에게 있다.

제 13조(이해의 상충)

① "갑"은 "을"이 대형법인으로서 업무의 특성상 다수의 고객에 대하여 서비스를 제공할 수 있으므로 "갑"에게 제공하는 본 계약과 관련된 업무(이하 "이해상충의 가능성이 있는 업무"라 한다.)를 제 3자에게 제공할 수 있음을 충분히 이해하고, "갑"은 "을"에게 이해상충의 가능성이 있는 업무에 대한 책임을 묻지 않는다.

② "을"은 본 계약상 "갑"과의 이해상충 가능성이 있는 업무를 제3자에게 제공함에 있어 "갑"에게 제공하는 업무 수행 담당자와 별도로 분리 및 독립된 담당자로 하여금 제3자에 대한 업무를 수행케 하여야 하며, "갑"과 제3자의 각 업무 수행 담당자 간에 상호 비밀유지의무를 준수하도록 조치하여야 한다. "을"은 이해상충 가능성 있는 업무를 제3자에게 제공함에 있어 고의 또는 과실로 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우 그로 인하여 "갑"에게 발생한 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

제 14조(개인정보보호법에 관한 사항)

① 본 용역수행과 관련하여 "을"이 "갑"으로부터 수령한 자료에 제3자의 개인정보가 포함된 경우에는 "갑"은 일차적 정보처리자로서 그 개인정보를 적법하게 수집하는 책임은 "갑"에게 있다.

② "을"은 "갑"으로부터 수령한 "갑" 또는 제3자의 개인정보를 본 용역수행 목적에 한하여 사용하여야 하며 이를 외부로 유출하거나 다른 용도로 사용해서는 아니 된다.

제 15조(일부 무효)

본 계약의 일부 조항이 구속력이 없거나 무효인 것으로 판단되는 경우에도 나머지 조항은 그대로 유효하며, 이러한 일부 조항의 일부 무효 또는 집행불능은 해당 조항을 제외한 나머지 조항에 영향을 미치지 아니한다.

제 16조(공정의무)

① 당사자(임직원 포함)는 본 계약 체결, 이행 및 유지에 있어 거래의 공정성 확보가 중요한 전제조건임을 확인하고, 상대방(그와 동일시할 수 있는 친인척 관계자 포함) 또는 본 계약과 관련한 제3자에 대하여 이를 해칠 수 있는 다음 등의 행위(이하 "비위행위")를 하지 아니한다.

1. 금전을 제공하는 행위
2. 사회통념을 넘는 선물, 식사를 제공하는 행위
3. 불건전 업소, 오락, 골프, 스키 등 향응이나 접대를 하는 행위
4. 출장이나 개인휴가 지원, 사무실 비품 제공, 협찬·찬조 등 편의를 제공하는 행위
5. 차용, 대차, 부채상환, 보증, 매입, 매도 등 금전 또는 부동산 관련 모든 거래행위
6. (공동)투자·재산의 취득기회를 제공하거나 합작투자 또는 당사자의 회사에 겸직하도록 하는 행위
7. 당사자 또는 관련 업체 주식을 제공·투자하도록 하거나 재산을 (공동)투자·취득하도록 하는 행위
8. 고용보장, 취업알선 약속 등의 미래를 보장하는 행위
9. 기타 상대방이 공정하게 업무를 수행하는데 지장을 줄 수 있는 행위

② 당사자는 비위행위가 발견되거나 의혹이 있는 경우 상대방의 관련자료 제출 또는 열람 요구에 적극 협조하고 비위행위를 제의 받거나 인지한 경우 상대방의 감사·진단 부서에 즉시 통지한다.

제 17조(관할법원)

본 계약으로 인하여 생기는 일체의 분쟁에 관한 소송은 서울중앙지방법원을 관할법원으로 한다.

제 18조(특약사항)

① "을"은 본 계약기간 종료 후 "갑"의 사전 서면 동의를 얻은 경우에 한하여 업무 제안서 등에 고객명, 간략한 수행업무 개요 등을 업무수행 실적으로 표시할 수 있다.

② 본 계약서에서 정하지 않은 사항을 새롭게 규정하거나 본 계약의 일부 조항을 변경하고자 하는 경우에는 "갑"과 "을"은 서면으로 추가협약서를 작성할 수 있다. 협약서는 "갑"과 "을" 간의 기본계약 내용으로 편입된다. 기본계약과 추가협약서 각 조항을 해석함에 있어 상호 불일치할 경우에는 기본계약서 내용을 우선하도록 한다.

③ 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석되며, 대한민국 법률의 적용을 받는다.

본 계약의 성립을 입증하기 위하여 계약서 2 통을 작성하고 "갑", "을"이 각각 기명 날인하여 각 1통씩 소지 보관한다.

2025년 11월 3일

용역의뢰인(갑)

상 호 : 주식회사 라덱셀

주 소 : 강원 춘천시 충혼길 52번길 10

대 표 이 사 : 김 태 순



용역제공자(을)

상 호 : 성현회계법인

주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508

대 표 이 사 : 윤 길 배

